Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe § 6 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3, § 5 ods. l a § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Zb., o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje

TRHOVÝ PORIADOK

a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – na Sládkovičovej ulici v Žiline

č. 8/1999

Časť I.

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Účel nariadenia

Toto nariadenie určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh na Sládkovičovej ulici v Žiline.

Časť II.

Základné ustanovenia

Článok 1.

Riadenie príležitostného trhu a kontrola predaja

1. Správu príležitostného trhu vykonáva: AKTIV, spoločnosť s r.o. Veľká okružná 46, Žilina.
2. Priestranstvo na konanie príležitostného trhu je určené na Sládkovičovej ulici č.1 v Žiline (krytá plocha o rozlohe 260 m^2 – bývalý Grand hotel).
3. Trhovými dňami sa stanovuje pondelok až nedeľa. 1-krát v kalendárnom mesiaci:
   - prevádzkový čas nepretržitá prevádzka.
   - predajný čas od 07:00 - 20:00 hod.
4. Na príležitostnom trhu je zakázané:
   a) po predajnom čase skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, koše, sudy)
   b) po predajnom čase sa zdržiavať v objekte.
5. Rezervované miesto - stôl môže využívať len osoba, ktorá ho riadne nadobudla. Prenos (zapožičanie) týchto práv na ďalšiu osobu je podmienený predchádzajúcim súhlasom správcu príležitostného trhu.
6. Zásobovanie a dovoz tovaru na trhové miesto je možné vždy v čase dohodnutom so správcom príležitostného trhu.

Článok 2

Oprávnenie na predaj

1. Na trhovom mieste môžu predávať:

a) osoby staršie ako 18 rokov

b) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatné subjekty oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodný zákonník.

c) osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis do obchodného registra, v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej rastlinnej a živočíšnej produkcie, lesných plodov, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov, a to:

- samostatne hospodáriaci roľníci (na základe Osvedčenia SHR vydaného v zmysle § 12 písm. a) až písm. e) zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov)
- drobnochovatelia a pestovatelia, ktorí spôsob nadobudnutia tovaru preukazujú potvrdením príslušného mestského alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy, resp. záhrady alebo platným preukazom člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu
  V prípade predaja čečiny, lesných šišiek a lesných plodov vrátane húb, predkladá predávajúci potvrdenie o súhlase ich odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku.

d) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č. 383/1997 Z. z. – Autorský zákon a výrobcovia podomácky vyrobených alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, čečiny a kovu, ktorých výroba nepodlieha živnostenskému konaniu.

e) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

2. Na trhovom mieste nesmú predávať:

a) osoby mladšie ako 18 rokov (pomocný personál môže byť mladší ako 18 rokov v súlade s právnymi predpismi)

b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie.

Článok 3

Sortiment a obmedzenie predaja

a) ovocie a zelenina (musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov)

b) poľnohospodárske výrobky. ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky)

c) všeobecne známe liečivé rastliny (napr. Lipový kvet, podbeľ atď.) za podmienky, že nebudú označené ako liečivé rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké ochorenia sa rastliny môžu použiť

d) sezónne, úžitkové ľudovoumelecké, umelecké a ozdobné predmety

e) vlastné použité výrobky v primeranom množstve

2. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými predpismi t.j. vyžaduje sa osvedčenie - atest:

a) Včelí med musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti. Med môžu predávať (ponúkať) osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé (máju zdravotný preukaz) a majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť.

b) Vajcia - povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich od výrobcov, ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu. Predaj slepačích vajec je možný, ak sú predajné miesta na tento účel vybavené chladiacou vitrínou a vhodným skladovým priestorom. Vajcia pri predaji musia byť chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov. Ku kontrole vajec zabezpečí prevádzkovateľ trhoviska ovoskop {presvecovacie zariadenie), ktorý musí byť prístupný zákazníkovi.

c) Huby možno predával' len na základe osvedčenia o poznaní húb vydané štátnym krajským hygienikom, ktorý ho vydá na základe žiadosti a protokolu o skúške vydaného v Štátnom zdravotnom ústave v Čadci, Palárikova ulica. Oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov húb, ktoré sú v osvedčení uvedené, povolenie na predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne predložené. (Nie je možné predaj pokrájaných alebo sušených húb).

d) Vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich možno predávať len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia (potvrdenie majiteľa alebo správcu lesa).

e) všetky spotrebné výrobky, najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky,.

3. Predaj potravinárskych výrobkov sa môže uskutočňovať len v súlade s desiatym oddielom Potravinového kódexu. „Hygiena stánkového a iného ambulantného predaja potravín". K takémuto predaju potrebné rozhodnutie Okresného hygienika v Žiline, ktorý toto vydáva ku každej akcii s presným vymedzením času predaja a sortimentu potravín

Článok 4

Zákaz predaja

Na trhovom mieste je zakázané predávať:

a) lieh, destiláty, a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
b) tabak a tabakové výrobky
c) tlač a iný tovar, ktorý ohrozuje mravnosť podľa zákona SNR č. 445/1990 Zb.,
d) rastliny a živočíchy druhov, chránených podľa zákona o štátnej ochrane prírody, ako i nebezpečné živočíchy
e) osivá a sadivá, ktoré môžu uvádzať do obehu len fyzické a právnické osoby s osobitným poverením a atestom
f) liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylín
g) lieky, jedy, omamné, psychotropné a rádioaktívne látky a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie
h) zbrane, strelivo, výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky
i) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
j) mlieko a mliečne výrobky
k) vajcia vodnej hydiny
l) výrobky z vajec

m) mäso jatočného hovädzieho dobytka, ošípaných, teliat, oviec, kôz a kozliat, včítane vnútorností a výrobkov z nich, mäso a výrobky z domácich zakáľačiek, zveriny, králikov, vodnej a hrabavej hydiny
n) lahôdkárenské výrobky (výrobky studenej kuchyne)
o) cukrárske výrobky
p) masť
q) jatočný dobytok, jatočné ošípané, ovce, teľatá a zver
r) tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia

Článok 5

Druhy poskytovaných služieb

Na príležitostnom trhu možno poskytovať tieto služby:

a) pohostinské a reštauračné služby , rýchle občerstvenie a stravovanie v zmysle príslušných zákonných ustanovení
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
f) fotografické, video a reprografické služby
g) brašnárske služby

Článok 6

Podmienky predaja

1. Fyzické a právnické osoby predávajúce na príležitostnom trhu sú povinné dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, cien, poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a tiež podriadiť sa kontrole oprávnenými osobami.
2. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, alebo v akosti predávajúcim uvádzanej.
3. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.
4. Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanoveným všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán:

a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov
b) upozorní na túto skutočnosť správcu príležitostného trhu a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný.

5. Mesto Žilina, orgány veterinárneho a zdravotného dozoru, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska *s* potravinárska inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu.
6. Podmienkou predaja na príležitostnom trhu je prenájom trhového miesta.

7. Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky č. 55/1994 Z.z., sú povinné pri predaji tovaru používať elektronické registračné pokladne na vedenie evidencie tržieb.
8. Všetky fyzické a právnické osoby predávajúce na príležitostnom trhu, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov, sú povinné viesť autorizovanú inšpekčnú knihu.

Časť III

Článok 1

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb

Predávajúci na príležitostnom trhu je povinný:

a) dodržiavať podmienky predaja
b) predávať len na predajnom mieste určenom správcom príležitostného trhu
c) označiť predajný stôl menom a adresou fyzickej alebo právnickej osoby zodpovednej za predaj tovaru
d) dodržiavať predpisy v oblasti poplatkov, hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy, ako i predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
e) tovar viditeľne označiť cenovkami a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať
f) predávajúci nesmie uvádzať o predávanom tovare nepravdivé údaje s cieľom oklamať alebo poškodiť spotrebiteľa
g) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami, v prípadoch ustanovených zákonom je predávajúci povinný riadne vyplniť záručný list
h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov
i) zabezpečiť podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru
j) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho skončení v čistote a poriadku, patrične upratané a predajný stôl v prevádzkyschopnom stave
k) zabezpečiť kultúru predaja, t. j. tovar musí byť prehľadne uložený, predaj sa nesmie uskutočňovať zo zeme
l) vytvoriť podmienky pre kultúrne a bezplatné odskúšanie výrobku - za spolupráce so správcom príležitostného trhu
m) mať pri predaji čistý pracovný alebo iný odev
n) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu
o) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady (podľa charakteru predaja):
   - občiansky preukaz
   - živnostenské oprávnenie
   - pracovnú zmluvu (originál alebo overenú kópiu) a overenú kópiu živnostenského oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu
   - list vlastníctva alebo potvrdenie príslušného mestského úradu alebo obecného úradu o vlastníctve pôdy alebo záhrady
   - preukaz člena záhradkárskeho zväzu

- preukaz člena chovateľského zväzu
- doklad (dodací list - faktúru) o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru (doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi v primeranom množstve)
- zdravotný preukaz ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
- potvrdenie o pridelení a zaplatení predajného miesta
- doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti akosti tovaru
- rozhodnutie okresného hygienika resp. orgánu veterinárnej správy, ak to vyžaduje povaha predávaného tovaru
- osvedčenie o znalosti húb
- potvrdenie o odbere čečiny
- autorizovanú inšpekčnú knihu.

Článok 2

Práva a povinnosti správcu príležitostného trhu

1. Správca príležitostného trhu je povinný:

a) zverejniť na viditeľnom mieste Trhový poriadok
b) označiť viditeľne, kto je správcom príležitostného trhu. jeho sídlo, ako i možnosť kontaktu s ním
c) zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji tovaru
d) zabezpečiť spevnený a ľahko čistiteľný povrch priestorov určených na predaj
e) vytvoriť podmienky pre riadny a bezpečný predaj, ako i podmienky pre kultúrne a bezplatné odskúšanie výrobku (nie na sociálnom zariadení)
f) zabezpečiť sociálne zariadenia pre predávajúcich a kupujúcich, ako i dostatok odpadových nádob na dočasné uskladnenie odpadkov
g) udržiavať v čistote a poriadku predajné a skladovacie priestory príležitostného trhu, ako i všetko zariadenie slúžiace na predaj so zabezpečením prívodu pitnej vody a odtokom odpadových vôd
h) zabezpečiť ovoskop na presvecovanie vajec
i) zabezpečiť kontrolnú váhu s platným úradným overením a jej prístupnosť pre kupujúcich
j) v prípade pohostinskej resp. reštauračnej činnosti v blízkosti predajného stánku musia byť osadené stojanové stoly na konzumáciu jedál a nápojov
k) kontrolovať u predávajúcich:

- oprávnenosť predaja jednotlivými osobami, oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov, preukaz totožnosti
- povolenie na používame predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu, resp. doklad o zaplatení vstupného na príležitostný trh
- zdravotný preukaz osôb predávajúcich potravinársky tovar
- dodržiavame hygienických a protiepidemiologických predpisov a opatrení
- dodržiavanie podmienok predaja a ostatných platných zákonov
- osvedčenia a potvrdenia, ako aj ich platnosť, ak to vyžaduje povaha tovaru
- označenie stánkov, stolov a iného predajného miesta menom a adresou osoby zodpovednej za predaj, ako i označenie tovarov cenovkami
- doklady o nadobudnutí tovaru
- používanie elektronickej registračnej pokladne

- dodržiavanie trhového poriadku
- dodržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja tovaru, ako aj po jeho skončení
- primeranosť predaja vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou

l) za porušenie povinností ustanovených v „Podmienkach predaja“
   - zakázať predaj tovaru
   - vylúčiť predávajúceho z predaja

m) zabezpečiť podmienky pre ochranu zdravia, bezpečnosti a požiarnej ochrany

n) spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti podľa platných predpisov a o vykonaných kontrolách viesť evidenciu v autorizovanej inšpekčnej knihe.

Časť IV.

Článok 1

Ceny tovaru

Ceny tovarov na príležitostných trhoch sú tvorené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.

Časť V.

Článok 1

Poplatok za užívanie trhového miesta a cenník vstupného

1. Spôsob určenia poplatkov a nájomného za miesto a predajné zariadenie na príležitostnom trhu sa stanovuje dohodou ako podiel predávajúcich na krytí prevádzkových nákladov spojených s trhmi. Ďalej predávajúci uhrádza poplatok za poskytnuté zariadenie určené na predaj výrobkov a za poskytnuté služby nevyhnutné k zabezpečeniu trhu.
2. Správca príležitostných trhov má právo pri zmene výšky nákladov k jednostrannej zmene výšky nájomného. Uvedená zmena nadobúda činnosť vždy najskôr k prvému dňu ďalšieho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom k zmene výšky nájomného medzi správcom príležitostného trhu a predávajúcim prišlo.
3. Vstup pre návštevníkov príležitostného trhu je bezplatný.
4. Predplatné miesto na predaj je možné si zakúpiť vždy na jeden mesiac vopred (príp. podľa pokynov správcu príležitostného trhu), v kancelárii správcu príležitostného trhu.
5. Výšku predplatného k záberu predajného miesta môže správca príležitostného trhu stanoviť tiež osobnou dohodou, na základe dopytu jednotlivých subjektov a tiež dražbou, ktorú je oprávnený vyhlásiť správca príležitostného trhu dražobným poriadkom.
6. Hlavný usporiadateľ je menovaný správcom príležitostného trhu, je vždy na trhu prítomný počas konania celej akcie, je zodpovedný za celkovú organizáciu predaja na príležitostnom trhu a vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení tohoto trhového poriadku, finančné operácie a zúčtovanie príležitostného trhu.
7. Usporiadateľská služba a hlavný usporiadateľ sú označení viditeľnou osobnou kartou, pričom sú návštevníci a predávajúci na príležitostnom trhu povinní rešpektovať ich pokyny a nariadenia.

8. Správca príležitostného trhu je povinný za zaplatené predajne miesto a predajné zariadenie vždy vystaviť a vydať príslušný pokladničný doklad.

Časť VI.

Článok 1

Orgány dozoru a sankčné opatrenia

1. Dozor nad dodržiavaním tohoto všeobecne záväzného nariadenia a kontrolu predaja na príležitostnom trhu vykonávajú:

a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Okresný úrad v Žiline
c) Mesto Žilina - (poslanci mestského zastupiteľstva, poverení pracovníci mestského úradu a mestská polícia)
d) Orgány potravinového dozoru (ďalej len orgány dozoru)

2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu

a) Od 50.000,- Sk do 500.000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia Mesta Žilina alebo správcovi príležitostného trhu za porušenie povinností uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení a v zmysle zákona číslo 178/1998 Z. z.
b) Od 5.000,- Sk do 500.000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené v zmysle tohoto všeobecne záväzného nariadenia na predaj.

3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia Mesta Žilina zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste, pričom môžu uplatniť príslušné sankčné opatrenia v zmysle platných zákonných ustanovení.
4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa príslušných osobitných predpisov nie sú týmto všeobecne záväzným nariadením dotknuté.

Časť VII.

Článok 1

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovanie obchodu, služieb, ako i pohostinskej činnosti na príležitostnom trhu v budove hotela Grand na Sládkovičovej ulici sa riadi ustanoveniami tohto trhového poriadku a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa 20. 5. 1999. Nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňom 4.6. 1999.

Ing. Miroslav Adámek, v. r.
prednosta mestského úradu

Ing. Ján Slota, v. r.
primátor mesta